



NOVOGENIA



Rechtliche Leitlinien für Werbung

Auf der sicheren Seite mit Novogenia

Werben mit Novogenia Produkten

Novogenia befindet sich an der Spitze der wissenschaftlichen Möglichkeiten und bietet etablierte Analyseverfahren wie Blutanalysen, aber auch fortschrittliche Verfahren wie Genanalysen und personalisierte Produkte an.

Da wir uns hier im Gesundheitsbereich befinden, gibt es strenge Regeln für Werbeaussagen, die beachtet werden müssen. Besonders in Deutschland gibt es Abmahnvereine, die nach unklaren oder irreführenden Aussagen suchen und diese dann abmahnen.

Die Wirkung unserer Produkte

Vorab sollte erwähnt werden, dass wir fest überzeugt sind (und zahlreiche Erfahrungen darin haben), dass die von uns erstellten Empfehlungen effektiv sind und den modernsten Stand der Wissenschaft in Betracht ziehen.

Nur leider ist das, was das Produkt kann und was man in der Werbung dazu behaupten darf, bisweilen unterschiedlich.

Wie eine Abmahnung abläuft

Auslöser ist immer eine nicht erlaubte oder irreführende Werbeaussage.

Üblicherweise werden solche Verfahren durch breit gestreute Werbung wie TV oder Magazineinschaltungen und Social Media Werbung ausgelöst. Bloße Webseiten oder Verkaufsunterlagen wie im Direktvertrieb sind unserer Information nach noch nicht abgemahnt worden. Laut Angaben der Abmahnvereine stecken dahinter meist Mitbewerber:innen, die verdeckt gegen die Werbung vorgehen wollen.

Üblicherweise kommt ein Schreiben vom Abmahnverein, in dem bestimmte Aussagen irreführend für Kund:innen sind; der Verein verlangt die Unterfertigung einer Unterlassungserklärung, eine Gebühr von etwa € 200,00 und bei Wiederverwendung der zu unterlassenden Werbeaussage eine Strafe von ca. € 5.000,00. Man hat also die Wahl zwischen einem Gerichtsverfahren oder der Unterfertigung der Unterlassungserklärung.

Unterlassungserklärung oder Gerichtsverfahren

Mit Unterfertigung der Unterlassungserklärung dürfen die beanstandeten Aussagen nicht mehr verwendet werden; beim Gerichtsverfahren besteht die Möglichkeit, dass Aussagen verboten werden, andere hingegen zulässig sind. Der Vorteil an einem abgeschlossenen Gerichtsverfahren ist, dass Rechtssicherheit in Bezug auf die verwendeten Werbeaussagen besteht.

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass du im Falle eines Rechtsstreits die anfallenden Kosten selbst tragen musst, solltest du den Prozess verlieren. Wie ein Rechtsstreit ausgeht, hängt – trotz früherer Entscheidungen anderer Gerichte – von der Ansicht des zuständigen Gerichts ab.

Umgang mit Abmahnungen

Bei den vier Abmahnungen, mit denen wir in den letzten 13 Jahren zu tun hatten, zeigt sich folgendes Bild:

- Zwei Unternehmen unterschrieben die Unterlassungserklärung für die möglicherweise wettbewerbswidrigen Aussagen, waren nicht mehr in der Lage zu werben und stellten den Verkauf ein.*
- Zwei Unternehmen ließen den Verein bei Gericht klagen; manche, aber nicht alle, Werbeaussagen wurden verboten, die anderen waren zulässig. Die Unternehmen führten den Verkauf ohne die unzulässigen Werbeaussagen fort.*

Solltest du eine Abmahnung erhalten, melde dich bitte sofort bei Novogenia; wir versuchen, dich bestmöglich zu unterstützen und zu begleiten!

Deine Verantwortung

Novogenia kann für deine Werbeaussagen weder die Verantwortung noch eine Haftung übernehmen – alle Werbeaktionen und/oder wettbewerbsrelevanten Aussagen für unsere Produkte unterliegen also deinem alleinigen unternehmerischen Risiko. Wir teilen gerne unsere Erfahrungen und Meinungen mit dir und unterstützen dich bei Abmahnungen – allerdings können wir mit den von uns gelieferten Informationen weder Rechtssicherheit garantieren noch Verantwortung dafür übernehmen.

Dieses Dokument enthält die Best Practices, die wir ermittelt haben.

Werben mit Bluttests

Bluttests sind weit verbreitet und schon lange Standard, also gibt es hier wenige Einschränkungen. Zulässige Werbeaussagen basieren auf folgenden Inhalten:

Produktbeschreibung

- ✓ Wir testen Blut.
- ✓ Wir diagnostizieren Mängel.
- ✓ Umfangreicher Bericht.
- ✓ Ärztlicher Befund.

Ergebnis-Ableitungen

- ✓ Wir geben Mikronährstoff-Empfehlungen.
- ✓ Wir geben Ernährungsempfehlungen.
- ✓ Wir personalisieren Nahrungsergänzungsmittel nach dem Ergebnis.

Wirkversprechen

- ✓ Lösung für deine Symptome.

Werbeaussagen

„Ich bin oft müde, der Test hat bei mir Eisenmangel identifiziert und mir geholfen.“

- ✓ Symptome der Mängel, die wir testen, sind erlaubt.
- ✓ Quelle der Symptome von offizieller Stelle
- ✓ Auf Quelle referenzieren:
(*Die Ärztekammer Deutschland nennt Müdigkeit als eines der Symptome von Eisenmangel.)

„Die Probenabnahme war super einfach, der Bericht ist verständlich, und ich habe das Produkt weiterempfohlen.“

Werben mit Gentests

Gentests sind neue Möglichkeiten und leider noch lange nicht Standard in allen Arztpraxen.

An diesem Fakt reiten Abmahnvereine häufig herum, denn sie kritisieren grundsätzlich Technologien, die nicht von mehr als 50 % (also die Mehrheit) der Expert:innen/Ärzt:innen als nützlich und sinnvoll in der Anwendung erachten.

Dies ist eine Einstiegsbarriere für jede neue Technologie, mit der man umgehen muss. Deshalb legen Abmahnvereine ein besonderes Augenmerk auf Genanalyse-Programme.

Dabei gliedern sich Genanalysen aus Sicht der Abmahnvereine üblicherweise in zwei Teile:

Typischerweise unangefochten

Die Analyse der genetischen Eigenschaften

- ✓ Die Analyse und der Abgleich der Genanalyse-Ergebnisse mit aktueller Wissenschaft.
- ✓ Die Ermittlung der genetischen Eigenschaften.

Typischerweise angefochten

Das darauf basierende Handlungsprogramm

- ✗ Ernährungspläne basierend auf den Genen
- ✗ Sportpläne basierend auf den Genen
- ✗ Mikronährstoffempfehlungen basierend auf den Genen

Handlungsempfehlungen im Visier

Die Genanalyse selbst sowie die genetischen Eigenschaften sind also nicht der Kritikpunkt. Es sind die daraus abgeleiteten Empfehlungen. Dies mag bei genauerem Hinsehen unsinnig erscheinen, wirkt sich jedoch wie folgt aus:

Gentest beweist, dass Folsäure wirkungslos ist.

✓ **Abmahnverein:** Ist zulässig. Studien belegen das.

Unsere Empfehlung wäre: Nimm keine Folsäure, sondern die wirksame Form Methylfolat.

✗ **Abmahnverein:** Wo ist die Studie, die beweist, dass diese Empfehlung wirkt?

Und grundsätzlich hat der Abmahnverein damit Recht. Es gibt nur wenige Wissenschaftler:innen, deren Karriere von ihrer Forschung abhängt, die ihre Zeit und Energie in solch eine Forschung investieren. Obwohl es vollkommen logisch ist, dass dieser Handlungsweg zum Erfolg führt, kann man die fehlende Wissenschaft dazu kritisieren.

Ein weiteres Beispiel:

Gentest ergibt, dass du durch Fettkalorien zunimmst. Durch Kohlenhydratkalorien nicht.

✓ **Abmahnverein:** Ist zulässig. Studien belegen das.

Unsere Empfehlung wäre: Iss mehr Kohlenhydrate und weniger Fett, um abzunehmen.

✗ **Abmahnverein:** Wo ist die Studie, die beweist, dass diese Empfehlung wirkt?

Wesentlich ist daher, unsere Programme im richtigen Kontext zu verstehen:

Der **wissenschaftliche Teil** der Analyse ist die Auswertung der Gene und die Ermittlung der genetischen Eigenschaften.

Der **logische Schlussfolgerungsteil** sind die daraus abgeleiteten Handlungsempfehlungen unsererseits, die zwar logisch abgeleitet sind, aber nicht dieselbe wissenschaftliche Basis haben wie der erste Teil.

Deshalb ist es wichtig, dass du diese Tatsache zum einen verstehst und zum anderen in der Werbung auch genauso kommunizierst.

Die sichere Variante

Werben mit genetischen Eigenschaften

Die sichere Variante der Werbung konzentriert sich also nur auf Aussagen, die sich auf die genetischen Eigenschaften beschränken.

Hier sind unkritische Aussagen als Beispiel:

- ✓ Wir analysieren deine Gene und ermitteln, ob du durch Fette oder eher durch Kohlenhydrate zunimmst.
- ✓ Du findest heraus, ob du aufgrund deiner Gene eher auf Sport oder auf Kalorienreduktion ansprichst.
- ✓ Du erfährst, ob dein Körper Folsäure aktivieren kann, damit es eine Wirkung hat.
- ✓ Du erfährst, welche Talente dein Körper im Leistungssport hat und wie gut deine Muskeln auf Aufbautraining ansprechen.

Erst durch die Handlungsempfehlungen werden diese Aussagen abmahngefährdet:

- ✗ Wir analysieren deine Gene und ermitteln, ob du durch Fette oder eher durch Kohlenhydrate zunimmst **und sagen dir dann was du essen solltest.**
- ✗ Du findest heraus, ob du aufgrund deiner Gene eher auf Sport oder auf Kalorienreduktion ansprichst **und sagen dir dann dass du mehr vom einen und weniger vom anderen machen solltest.**
- ✗ Du erfährst, ob dein Körper Folsäure aktivieren kann, damit es eine Wirkung hat **und sagen dir sonst, dass du einen Alternativstoff nehmen solltest, der wirkt.**
- ✗ Du erfährst, welche Talente dein Körper im Leistungssport hat und wie gut deine Muskeln auf Aufbautraining ansprechen **und sagen dir wie du darauf basierend besser trainierst.**

Diese Einschränkung ist zwar wichtig, aber bei klarer Kommunikation kein großes Problem. Die Aussage „erfahre, ob du durch Fettkalorien zunimmst“ überzeugt fast genauso gut wie „erfahre, ob du durch Fettkalorien zunimmst, und iss dann weniger Fett“.

Die gewagtere Variante

Klare Kommunikation zur Wissenschaftlichkeit der Elemente

Hier wird die sichere Variante um einen gewagteren Teil erweitert – die daraus abgeleiteten Handlungsempfehlungen. Dabei ist wichtig, dass diese Empfehlungen nicht als wissenschaftliche Fakten dargestellt werden, sondern klar als logische Schlussfolgerungen auf Basis der Genanalyse erkennbar sind. Zusätzlich sollte ein entsprechender Disclaimer verwendet werden.

Aber Vorsicht: Disclaimer werden von Abmahnvereinen häufig kritisch bewertet und bieten keinen garantierten Schutz vor rechtlichen Beanstandungen.

Beispiele für die gewagtere Variante findest du auf der folgenden Seite.

Beispiele von unkritischen Aussagen mit gewagteren Aussagen inklusive Disclaimer:

✔ Unkritische Aussage ⚠ Gewagtere Aussage mit Disclaimer

✔ Wir analysieren deine Gene und ermitteln anhand der aktuellen Wissenschaft, ob du durch Fette oder eher durch Kohlenhydrate zunimmst. ⚠ Darauf basierend erstellen wir logische Schlussfolgerungen und Ernährungspläne, um diese Erkenntnisse zu nutzen.*

✔ Du erfährst, ob du aufgrund deiner Gene eher auf Sport oder auf Kalorienreduktion ansprichst. ⚠ Darauf basierend erstellen wir logische Schlussfolgerungen und Trainingspläne, um diese Erkenntnisse zu nutzen.*

✔ Du findest heraus, ob dein Körper Folsäure aktivieren kann, damit es eine Wirkung hat. ⚠ Darauf basierend empfehlen wir Alternativ-Mikronährstoffe, die du stattdessen nehmen solltest.*

✔ Du erfährst, welche Talente dein Körper im Leistungssport hat und wie gut deine Muskeln auf Aufbautraining ansprechen. ⚠ Darauf basierend erstellen wir dir einen angepassten Trainingsplan, um diese Erkenntnisse zu nutzen.*

*Information zur Wissenschaft

Dass Gene sich auf das Körpergewicht, die Effektivität bestimmter Abnehmstrategien und auf die Fähigkeit, mit bestimmten Nährstoffen umzugehen, auswirken, ist für jedes Gen durch mehrere wissenschaftliche Studien belegt. Somit gelten die genetischen Eigenschaften, die durch diese Analyse ermittelt werden, als wissenschaftlich bestätigt.

Die aus diesen wissenschaftlichen Erkenntnissen abgeleiteten Anpassungen der Mikronährstoffdosierung oder Ernährungsempfehlungen erfordern für den eindeutigen wissenschaftlichen Nachweis den sogenannten Goldstandard – das sind randomisierte, placebokontrollierte Studien. Diese liegen bereits für Folsäure und Vitamin B2 vor, wurden jedoch noch nicht für alle genetischen Effekte in diesem Programm publiziert.

Aus diesem Grund ist die genetische Anpassung der Mikronährstoffdosierung und die Lebensmittelbewertung als experimentelles Stadium zu verstehen. Deine optionalen Nahrungsergänzungsmittel werden somit wissenschaftlich an deinen Lebensstil, deine Blutwerte und zusätzlich experimentell an deine Gene angepasst – je nach Wahl deiner Analysen.

Beispiele für Werbeinhalte zu Genanalysen und Handlungsempfehlungen

Um nicht ins Visier von Abmahnvereinen zu geraten, erfordert es bei Werbeaussagen zu Genanalysen und den daraus abgeleiteten Handlungsempfehlungen besonderes Fingerspitzengefühl. Hier noch ein paar Beispiele für dich zum besseren Verständnis:

Produktbeschreibung

Halte dich strikt an den wissenschaftlich abgesicherten Teil der Genanalyse. Erlaubt ist die Beschreibung der Genanalyse an sich und der Ermittlung genetischer Eigenschaften.

Erlaubt: Beschreibung der Genanalyse

- ✓ Wir testen deine Gene.
- ✓ Wir gleichen die Ergebnisse mit dem heutigem Stand der Wissenschaft ab.
- ✓ Umfangreicher Bericht, der dir deine Ergebnisse erklärt.

Erlaubt: Einblicke, welche Rolle Gene spielen

- ✓ Was dich dick macht.
- ✓ Welche Vitamine wirkungslos sein können.
- ✓ Ob du Gene hast, die in bestimmten Sportarten erfolgreicher sind.
- ✓ Ob du Gene hast, die deine Haut beeinflussen.

Ergebnis-Ableitungen und Wirkversprechen

Bei Ergebnis-Ableitungen von Genanalysen, etwa in Form von Handlungsempfehlungen und Produkten, sowie Wirkversprechen jeglicher Art ist Vorsicht geboten:

Kritisch

- ✗ Wir geben Empfehlungen für Nahrungsergänzungsmittel.
- ✗ Wir geben Ernährungsempfehlungen.
- ✗ Wir personalisieren Nahrungsergänzungsmittel nach dem Ergebnis.

Werbeaussagen

Werbeaussagen sind zulässig, sofern sie sich ausschließlich auf den wissenschaftlich abgesicherten Teil der Genanalyse beziehen – etwa auf Fakten aus Studien, wissenschaftlich belegte Zusammenhänge oder Ergebnisse der Genanalyse.

- ✓ Diese Studie sagt dies und jenes über deinen Gen-Typ.
- ✓ Diese Gene beeinflussen den Effekt bzw. spielen eine Rolle bei Fett in der Nahrung auf dein Körpergewicht.
- ✓ Gene beeinflussen deinen Körper.
- ✓ Zu diesen und jenen Eigenschaften tragen deine Gene bei.
- ✓ Wir testen deine Gene und zeigen dir, wie sie dich beeinflussen (auf Basis von dieser und jener Studie).
- ✓ Du erhältst einen Bericht mit X Seiten, der dir erklärt, wie dich deine Gene beeinflussen.

Nicht erlaubt sind konkrete Empfehlungen zu Ernährung, Training oder Nahrungsergänzungsmitteln (außer sie werden klar als experimentell gekennzeichnet).

Kritisch

- ✗ Wir helfen dir beim Abnehmen.
- ✗ Du erhältst einen Ernährungsplan basierend auf deinen Genen.
- ✗ Wir personalisieren Nahrungsergänzungsmittel nach deinen Genen.

Testimonial-Werbeaussagen

Auch Werbeaussagen von Testimonials sind nur zulässig, wenn sie ausschließlich Erkenntnisse aus der Genanalyse beschreiben – und keine direkten Handlungsversprechen geben.

- ✓ „Ich nehme leicht zu, jemand anderer isst dasselbe wie ich und nimmt nicht zu. Der Gentest hat mir gesagt, warum.“
- ✓ „Ich wollte wissen, ob meine Gene mir mehr Muskelfasern, die für Ausdauer oder Kraftsport geeignet sind, gegeben haben.“
- ✓ „Ich wollte wissen, ob Folsäure aufgrund meiner Gene vielleicht nicht wirkt.“

Werben mit personalisierter Nahrungsergänzung

EU Health Claims

Die Europäische Union hat einen klaren rechtlichen Rahmen für die Behauptungen geschaffen, die über die Wirkungen von Nahrungsergänzungsmitteln gemacht werden können. Die sogenannten Health Claims definieren genau, welche Effekte für jeden Wirkstoff beworben werden können. Eine Liste der Health Claims für die Wirkstoffe findest du in den Berichten.

Unabhängig davon, wie viel Wissenschaft hinter einem Effekt steht – es ist nicht erlaubt, diesen in der Werbung zu fördern, bis der Health Claim von der EFSA genehmigt wurde. Beschränke dich daher auf die umfangreiche Liste der zulässigen Behauptungen. In anderen Gebieten können andere Vorschriften gelten, die in diesem Dokument nicht behandelt werden.

Thema Personalisierung

Die Personalisierung basierend auf Lebensstil oder Blutwerten ist im Allgemeinen unproblematisch. Kritisch wird es erst bei der Personalisierung auf Basis der genetischen Analyse aus den oben beschriebenen Gründen. Aus diesem Grund gibt es zwei Varianten:

Die sichere Variante

- ✓ Wir personalisieren nach deinem Lebensstil und deiner Ernährung.
- ✓ Wir personalisieren nach deinen Blutwerten.

Die gewagtere Variante

- ✓ Wir personalisieren nach deinem Lebensstil und deiner Ernährung.
- ✓ Wir personalisieren nach deinen Blutwerten.
- ! Wir personalisieren experimentell nach deiner Genanalyse.*
- ! *Disclaimer

Aber Vorsicht: „Wir personalisieren nach deiner Genanalyse“ ist keine sichere Aussage!

Beispiele für Werbeinhalte zu Nahrungsergänzungsmitteln

Produktbeschreibung

- ✓ 20 Vitamine, in handliche Tagesbeutel verpackt.
- ✓ Optimierte Aufnahme durch gute Rohstoffe und Pellet-Format.
- ✓ Personalisiert nach Blut – wissenschaftliche Laborergebnisse führen zur Personalisierung.
- ✓ Personalisiert nach Ernährung und Lebensstil – Fragebogen führt zur Personalisierung.

Experimentelles Stadium

- ! Studien deuten darauf hin, dass Gene Wirkung von Nährstoffen beeinflussen können.
- ! Noch nicht durch Gold Standard Studien bestätigt.

Kundenstatistiken

- ✓ X % würden es weiterempfehlen.
- ✓ X % haben wieder bestellt.
- ✓ Sind zufrieden.

Wirkversprechen

- ✓ Siehe Health Claims.

Testimonials – gezielt eingebaut

„Ich nehme es, weil ich trockene Haut habe.“

Weil Health Claim: „trägt zur Erhaltung normaler Haut bei.“

(muss Zink-Mangeleffekt sein – anerkannte Quelle (EFSA/Ärztchammer usw.).

„Ich hatte einen Mangel, das wurde erkannt, und durch NovoDaily ist alles wieder im normalen Bereich.“

„Ich möchte mein Immunsystem stärken.“

„Bin zufrieden, habe es weiterempfohlen.“ usw.

Weil Health Claim: „trägt zu einer normalen Funktion des Immunsystems bei.“

Umgang mit Kundenbewertungen

Hat man ein Kundenbewertungssystem, z. B. auf der Website, besitzt man keine Kontrolle darüber, ob Kund:innen unzulässige Aussagen treffen (etwa „Produkt X hat mich geheilt“). Dies ist grundsätzlich zulässig, muss aber besonders gehandhabt werden.

Wenn du ein eigenes System hast, das du moderieren kannst

 **Website:** www.frag.einen-anwalt.de/Health-Claims-in-Artikelbewertungen

- Setze einen klaren Hinweis, dass dies Meinungen von Kund:innen sind und du dir diese nicht zu eigen machst.
- Aussagen, die gegen die Health-Claims-Verordnung verstoßen, sollten gelöscht werden (nicht zulässige Wirkversprechen).
- Wenn eine Bewertung massiv falsch ist, sollte eine korrigierende Antwort des Unternehmens angefügt werden.

Wenn du ein externes System hast, das du NICHT moderieren kannst

- Mache deutlich, dass es sich um Meinungen von Kund:innen handelt und dass du diese nicht unterstützt.
- Falsche Aussagen dürfen nicht gezielt nach oben gefiltert oder hervorgehoben werden.
- Wenn eine Bewertung massiv falsch ist, sollte – wenn möglich – eine korrigierende Antwort des Unternehmens angefügt werden.

Hast du noch Fragen?

Bei Fragen kannst du dich jederzeit bei uns melden. Wir teilen gerne unsere Erfahrungen und Meinungen mit dir und unterstützen dich bei Abmahnungen – allerdings können wir mit den von uns gelieferten Informationen weder Rechtssicherheit garantieren noch Verantwortung dafür übernehmen.